

Contestação

Você representa a reclamada (empregador) que foi notificada de uma reclamação trabalhista já ajuizada e precisa se defender.

Estrutura

1	Endereçamento à Vara onde tramita o processo, com o número dos autos
2	Qualificação da reclamada e menção ao advogado com procuração
3	Nome da peça: Contestação, nos autos da reclamação movida por [reclamante]
<i>Superadas as preliminares, passa-se ao mérito:</i>	
4	Preliminares (art. 337 CPC): incompetência, inépcia, ilegitimidade, litispendência, coisa julgada etc.
5	Prejudiciais de mérito: prescrição bienal/quinquenal (art. 7º, XXIX, CF; art. 11 CLT; Súm. 308 TST), decadência
6	Mérito: impugnação específica de cada pedido (art. 341 CPC), com fundamento legal
7	Compensação/dedução de valores pagos (art. 767 CLT; Súm. 48 TST) e, se cabível, reconvenção
8	Requerimentos: acolhimento das preliminares, prescrição, improcedência dos pedidos, produção de provas, honorários sucumbenciais (art. 791-A)
9	Fechamento: Nestes termos, pede deferimento. Local, data, Advogado, OAB/UF nº

Referências

Prazo	Até a audiência (art. 847 CLT); no PJe, pode ser apresentada até a audiência, com sigilo (art. 847, parágrafo único).
Base legal	Arts. 847 e 767 CLT; arts. 335 a 342 CPC (subsidiários).
Endereçamento	Excelentíssimo Senhor Juiz da ___ Vara do Trabalho de [cidade/UF] — Processo nº ...

Atenção

- Na contestação não há pedido de 'procedência': o pedido é de improcedência.
- A compensação só pode ser arguida na contestação (art. 767 CLT).